



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 400/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YUNUS Bin ENDANG;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Momonot RT. 001 RW. 014, Desa Tlanjung
Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten
Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Endra, S.H., dkk.** Para Advokat & Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi (PBH RBA) Kabupaten Bogor, yang beralamat Jl. Bersih No. 1 Gedung BKMT Komplek Pusda' I, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 26 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 18 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi., tanggal 18 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM-170/BGR/08/2021, tanggal 09 September 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama surat dakwaan PDM -170/Bgr/08/2021 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan total sampai A.0.5350 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Model A33 warna hitam No. Imel : 869225052706812 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B-3612-UMM warna putih hitam ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, dan terhadap hukum pidana yang dituntut terhadap Terdakwa masih sangatlah dirasakan tinggi, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk menata masa depan ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-170 /BGR/08/2021, tertanggal 16 Agustus 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Momonot RT. 001 RW. 014, Desa Tlanjung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nyong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lewat datang WhatsApp kepada Sdr. Nyong dengan kata-kata "Ada Gak putusannya di Mahkamah Agung" kepada Sdr. Nyong dengan kata-kata "Ada Gak Barangnya" dan dijawab oleh Sdr. Nyong "Yap" lalu Sdr. Nyong minta untuk ditransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nyong selanjutnya Sdr. Nyong memberikan denah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu sabu yang di taruh Sdr. Nyong di atas batu belahan di pinggir jalan Raya Narogong tepatnya di Depan Matrial Pasar Meong Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL136CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2021 menerangkan:

Berat netto awal A.Total sampel A.0.5350 gram ;

Berat netto awal A.Total sampel A.0.5145 gram ;

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan toko Bangunan Anugrah Tri di Kp. Pasar Meong Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nyong selanjutnya Sdr. Nyong memberikan denah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu sabu yang di taruh Sdr. Nyong di atas batu belahan di pinggir jalan Raya Narogong tepatnya di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi
Depan Marlin Pasar Meong Ds. Dayeuh Kec. cileungsi Kab. Bogor ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol B-3612-UMM warna putih milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi ketempat yang sudah diberitahukan oleh Sdr Nyong dalam denahnya dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba sabu-sabu ;
- Bahwa karena gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan saat itu Saksi Abung Azid Muslim, Saksi Eri Sugiarto dan Saksi Dedi Yusup (anggota Polri) sedang berpatroli lalu Terdakwa didekati dan ditemukan narkoba jenis sabu- sabu yang di dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL136CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juli 2021 menerangkan :

Berat netto awal A.Total sampel A.0.5350 gram;

Berat netto awal A.Total sampel A.0.5145 gram ;

Kesimpulan : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **Saksi Eri Sugiarto, S.H.** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Cileungsi – Polres Bogor ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedi Yusup bersama Tim pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Narogong tepatnya di depan Toko Bangunan Anugrah Tri Kp. Pasar Meong

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Dedi Yusup bersama Tim dari Polsek Cileungsi sedang patroli di jalur Dayeuh, kemudian ada satu orang laki-laki sedang dipinggir jalan Narogong tepatnya di depan Toko Bangunan Anugrah Tri yang mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama Tim langsung menghampirinya dan setelah dihampiri ternyata orang tersebut (Terdakwa Muhammad Yunus) sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,7 gram yang diselipkan di minuman botol kopi good Day di label, dan HP milik Terdakwa setelah dicek ternyata ada denah menaruh sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Polsek Cileungsi untuk dikembangkan, setelah sampai di Polsek Cileungsi Terdakwa di interogasi dan mengakuinya barang sabu-sabu tersebut di dapat dari membeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Nyong (DPO) yaitu dengan cara di transfer ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol B-3612-UMM warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dibenarkan oleh Saksi yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tidak ada izin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi lain yang berwenang untuk itu ;
Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Yusup, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Cileungsi – Polres Bogor ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP Saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi dan Saksi Eri Sugianto bersama Tim dari Polesk Cileungsi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Narogong tepatnya di depan Toko Bangunan Anugrah Tri Kp. Pasar Meong Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya Saksi bersama Tim sedang patroli di jalur Dayeuh, kemudian ada satu orang laki-laki sedang dipinggir jalan Narogong tepatnya di depan Toko Bangunan Anugrah Tri yang mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama Tim langsung menghampirinya dan setelah dihampiri ternyata orang tersebut (Terdakwa Muhammad Yunus) sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,7 gram yang diselipkan di minuman botol kopi good Day di label, dan HP milik Terdakwa setelah dicek ternyata ada denah menaruh sabu-sabu ;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim langsung membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Polsek Cileungsi untuk dikembangkan, setelah sampai di Polsek Cileungsi Terdakwa di interogasi dan mengakuinya barang sabu-sabu tersebut di dapat dari membeli dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Nyong (DPO) yaitu dengan cara di transfer ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol B-3612-UMM warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dibenarkan oleh Saksi yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi lain yang berwenang untuk itu ;
Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan depan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan BAP secara keseluruhan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu sehubungan karena Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Momonot RT. 001 RW. 014 Desa Tlanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Nyong (DPO) lalu Sdr. Nyong minta untuk ditransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nyong selanjutnya Sdr. Nyong

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan mengenai pengambilan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tepatnya di depan Matrial Pasar Meong, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil sabu-sabu di Jalan Raya Narogong tepatnya di depan matrial Kp. Pasar Meong Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan naik sepeda motor Honda Beat Nopol B-3623-UMM;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa pisah menjadi 4 (empat) bungkus kecil dan Terdakwa jual 1 (satu) bungkus kecil dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Nyong sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa dari hasil keuntungan jual sabu-sabu uang nya Terdakwa buat makan bersama-sama istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan sabu dari Kementerian Kesehatan R.I. ataupun Instansi lain yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan total sampel A.0.5350 gram, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Model A33 warna hitam No. Imei : 869225052706812 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B-3612-UMM warna putih hitam dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga Saksi-Saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut ada pada diri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. : PL136CG/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang menerangkan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal A.Total sampel A.0.5350 gram dan berat netto akhir A.Total sampel A.0.5145 gram dari pemilik Muhammad Yunus Bin Endang dengan Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Narogong tepatnya di depan Toko Bangunan Anugrah Tri Kp. Pasar Meong Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang telah ditangkap oleh Saksi Eri Sugianto, S.H. dan Saksi Dedi Yusuf bersama Tim dari Polsek Cileungsi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan sabu-sabu seberat 0,7 gram, yang diselipkan di minuman botol kopi good Day di label, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Model A33 warna hitam No. Imei : 869225052706812 milik Terdakwa setelah dicek ternyata ada denah menaruh sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B-3612-UMM warna putih hitam yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Momonot RT. 001 RW. 014 Desa Tlanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nyong (DPO) lalu Sdr. Nyong minta untuk ditransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nyong selanjutnya Sdr. Nyong memberikan denah untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di depan Matrial Pasar Meong, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil sabu-sabu di Jalan Raya Narogong tepatnya di depan matrial Kp. Pasar Meong Desa Dayeuh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan naik sepeda motor Honda Beat

Nopol B-3623-UMM;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu rencana akan Terdakwa pisah menjadi 4 (empat) bungkus kecil dan Terdakwa jual 1 (satu) bungkus kecil dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Nyong sejak bulan Maret 2021 untuk dijual dan hasil keuntungan jual sabu-sabu berupa uang dan uangnya Terdakwa buat makan bersama-sama istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan sabu dari Kementerian Kesehatan R.I. ataupun Instansi lain yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. : PL136CG/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang menerangkan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal A.Total sampel A.0.5350 gram dan berat netto akhir A.Total sampel A.0.5145 gram dari pemilik Muhammad Yunus Bin Endang dengan Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Muhammad Yunus Bin Endang**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan telah mengungkap identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang**;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu *Noyon-Langenmeijer* mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederechtelijk yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek Van Strafrecht 1954, hal 12) :

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak Sendiri;

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang**, menghendaki dan mengetahui (will & wetens) dimana Terdakwa sehari-hari bekerja wiraswasta, tidak berhubungan dengan narkotika, dan tanpa memiliki izin khusus atau persetujuan tertulis dari menteri atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang oleh Undang-undang dimana peredarannya sangat terbatas dan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Narogong tepatnya di depan Toko Bangunan Anugrah Tri Kp. Pasar Meong Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Eri Sugianto, S.H., Saksi Dedi Yusuf bersama Tim dari Polsek Cileungsi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan sabu-sabu seberat 0,7 gram, yang diselipkan di minuman botol kopi good Day di label, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Model A33 warna hitam No. Imei : 869225052706812 milik Terdakwa setelah dicek ternyata ada denah menaruh sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B-3612-UMM warna putih hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Momonot RT. 001 RW. 014 Desa Tlanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Nyong (DPO) lalu Sdr. Nyong minta untuk ditransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nyong selanjutnya Sdr. Nyong memberikan denah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tepatnya di depan Matrial Pasar Meong, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil sabu-sabu di Jalan Raya Narogong tepatnya di depan matrial Kp. Pasar Meong Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan naik sepeda motor Honda Beat Nopol B-3623-UMM. Bahwa 1 (satu) paket sabu rencana akan Terdakwa pisah menjadi 4 (empat) bungkus kecil dan Terdakwa jual 1 (satu) bungkus kecil dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan sabu dari Kementerian Kesehatan R.I. ataupun Instansi lain yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa sudah tahu hal tersebut dilarang oleh Pemerintah. Dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum ;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan Kesatu adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Ad.3 terlebih dahulu yaitu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan” ;

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan” (v) adalah menunjuk sesuatu kepada..., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ..., pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan : bahwa Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang** karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan sabu-sabu seberat 0.7 gram, yang diselipkan di minuman botol kopi good Day di label, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Model A33 warna hitam No. Imei :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

869225052706812
putusan Mahkamah Agung. Terdakwa setelah dicek ternyata ada denah menaruh sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B-3612-UMM warna putih hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Momonot RT. 001 RW. 014 Desa Tlanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Nyong (DPO) lalu Sdr. Nyong minta untuk ditransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Nyong selanjutnya Sdr. Nyong memberikan denah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tepatnya di depan Matrial Pasar Meong, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil sabu-sabu di Jalan Raya Narogong tepatnya di depan matrial Kp. Pasar Meong Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan naik sepeda motor Honda Beat Nopol B-3623-UMM. Bahwa 1 (satu) paket sabu rencana akan Terdakwa pisah menjadi 4 (empat) bungkus kecil dan Terdakwa jual 1 (satu) bungkus kecil dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Eri Sugianto, S.H., dan Saksi Dedi Yusuf bersama Tim dari Polsek Cileungsi sewaktu sedang patroli karena melihat Terdakwa dengan kelihatan gerak-geriknya yang mencurigakan di depan Toko Bangunan Anugrah Tri Kp. Pasar Meong, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Cileungsi untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yaitu dapat keuntungan berupa uang dan Terdakwa di dalam membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. : PL136CG/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang menerangkan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal A.Total sampel A.0.5350 gram dan berat netto akhir A.Total sampel A.0.5145 gram dari pemilik Muhammad Yunus Bin Endang dengan Kesimpulan : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan sabu-sabu total sampel A.0.5350 gram, dikarenakan barang bukti tersebut keberadaannya dilarang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengadili dan Terdakwa dalam memiliki atau menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, dan barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Model A33 warna hitam No. Imei : 869225052706812 yang digunakan sebagai alat dalam transaksi Narkotika jenis sabu tersebut, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Majelis Hakim memutuskan seluruhnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B-3612-UMM warna putih hitam, dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang giat memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Yunus Bin Endang**

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan total sampai A.0.5350 gram ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Model A33 warna hitam No. Imel : 869225052706812 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol B-3612-UMM warna putih hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yunus Bin Endang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)